

1504580-62.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2049084/2021 - 05º D.P. ACLIMACAO, 16334616 - 05º D.P. ACLIMACAO, 471/2021 - 05º D.P. ACLIMACAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LARYSSA OLIVEIRA NUNES

Vistos,

LARYSSA OLIVEIRA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504580-62.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504580-62.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2049084/2021 - 05º D.P. ACLIMACAO, 16334616 - 05º D.P. ACLIMACAO, 471/2021 - 05º D.P. ACLIMACAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LARYSSA OLIVEIRA NUNES

Vistos,

LARYSSA OLIVEIRA NUNES, qualificado a fls. 07, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33 "caput" c.c artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, c.c artigo 29 c.c. artigo 61, II, "j", ambos do Código Penal, porque consta que, no dia 19 de fevereiro de 2021, por volta das 13h, na Rua São Vicente, 186, Bela Vista, nesta cidade e comarca, previamente conluiada e com unidade de propósitos, envolvendo o adolescente LUIZ GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA (com 15 anos à época dos fatos), traziam consigo e guardavam sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 57 papелotes contendo cocaína com peso líquido de 43,4 g, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 13, laudo de constatação a fls. 14/16.

Segundo o apurado, a denunciada, em companhia do adolescente, em concurso e com unidade de designios, encontrava-se em uma rua conhecida pelo comércio ilegal e o adolescente trazia consigo e guardava as drogas acima descritas.

Ocorre que, policiais civis em diligência velada ao local, por se tratar de área de conhecida incidência de tráfico de drogas, visualizaram a indiciada e o adolescente, que pareciam ser namorados, ambos em atitude suspeita, já que o adolescente por duas vezes entregou objetos retirados de seu bolso a indivíduos que estavam no local, bem como, após a entrega, retornava até a denunciada, entregando a ela objeto que aparentava ser uma nota de R\$20,00, o que motivou a abordagem.

Em revista pessoal, com o adolescente foram encontradas as 57 porções de cocaína, além de R\$ 84,00 em espécie. Na posse da indiciada foi apreendida a quantia de R\$40,00, ocasião em que foi dada voz de prisão em flagrante à denunciada.

Conduzida até a Delegacia, a indiciada negou a prática do delito, dizendo que estava em companhia de seu namorado, de quem está grávida e pediu-lhe R\$ 20,00, sendo abordados (fls.07).

Recebida a denúncia (fls. 92/95), o réu foi citado (fl. 104) e resposta à acusação foi ofertada (fls. 105/120).

Durante a instrução criminal, foi ouvida a testemunha de acusação e, ao final, o acusado foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público manifesta-se pela procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, pugna pela absolvição nos moldes do art. 386, incisos IV, do Código de Processo Penal, em razão da falta de provas. Subsidiariamente, em caso de condenação, pede-se o afastamento da agravante por estado de calamidade em razão da pandemia e o reconhecimento da tese de causa de diminuição de pena, de modo que se fixe a pena-base no mínimo legal e, na terceira fase, o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Ainda, requer-se a substituição por restritivas de direitos ou, na impossibilidade, a fixação do regime aberto ou o de menor gravidade. Pede-se que seja concedido o direito de recorrer em liberdade ou, se necessário, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ou prisão

domiciliar. Por fim, é requerida a concessão da justiça gratuita à ré, conforme os termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É o relatório.
DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Com efeito, não bastasse sua negativa e versão quando interrogada em juízo, sequer pelos depoimentos dos policiais civis diretamente envolvidos na ocorrência e prisão em flagrante igualmente ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, se tem certa a ocorrência do ilícito comércio tal como imputado à acusada.

Ainda que se tenha por verdadeira a fala policial, não menos certo pela dinâmica dos fatos narrada pelos policiais civis que a acusada teria sido avistada inicialmente ao lado de seu então namorado o adolescente Luiz Gustavo da Silva Oliveira, com quem teve um filho de tenra idade, nascido após a ocorrência, sendo que tal como muito bem exposto inicialmente na r. denúncia e confirmado pelos policiais, afinal em poder do adolescente foram encontrados os entorpecentes e a maior parte dos valores em dinheiro.

Ora, assim sendo, considerando em especial que a ré afinal não foi avistada entregando qualquer coisa a terceiros, bem como com ela afinal também localizada ínfima quantia em dinheiro, somada a sua comprovada condição de namorada do adolescente à época dos fatos, com quem teve um filho recém-nascido, muito pouco tempo depois da ocorrência, não há como se afastar seu álibi e versão, ao contrário. Some-se a isso o que também bem esclareceram as testemunhas de defesa.

Muito mais que frágil e dúbio o conjunto probatório, merece, pois, absolvição com fundamento no inciso V.

Isto posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo improcedente a denúncia de fls. 93/95, para absolver a ré LARYSSA OLIVEIRA NUNES, qualificada nos autos, como incurso nas penas do art. 33, "caput", c/c o artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, c/c os artigos 29 e 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso V, do CPP.

MARCOS FLEURY SILVEIRA DE ALVARENGA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA